

1503594-45.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/08/2022

... de Justiça do Estado de São Paulo:

"Tráfico de entorpecente. Réus flagrados promovendo o tráfico no local. Quantidade de 16 porções de cocaína, pesando 22,52 gramas, e 4 porções de crack, com peso de 1,58 gramas. Campana policial. Depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares. Intenção negocial comprovada. Condenação mantida. Penas dosadas nos mínimos legais. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Sentença - Processo nº 1503594-45.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503594-45.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2043682/2020 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 10044528 - 47º D.P. CAPAO REDONDO,

1611/20/247 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 2043682 - 47º D.P. CAPAO REDONDO,

1611/20/247 - 47º D.P. CAPAO REDONDO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

MARCELO RODRIGUES CANDIDO

Juiza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

MARCELO RODRIGUES CANDIDO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, segundo a denúncia (fls. 01/03), no dia 14 de fevereiro de 2020, por volta das 14h10min, na Rua Serra de Lages, no 53, Capão Redondo, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, MARCELO RODRIGUES CANDIDO, qualificado à fl. 04, trazia consigo, guardava e transportava, para venda ou entrega a consumo de terceiros, 33 porções de cocaína, consistentes em 12,3 gramas, 20 porções de maconha, consistentes em 16 gramas, e 09 porções de crack,

consistentes em 1 grama, entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como a quantia de R\$ 18,00 (Conforme Auto de Exibição e Apreensão de fls. 08 e Laudo de Constatação de fls. 11/14).

Consta da denúncia que, segundo apurado, policiais receberam uma informação de que um indivíduo estaria comercializando entorpecentes numa sorveteria situada no local dos fatos. Ademais, esclareceu-se que enquanto a mercancia ilícita era realizada no interior do estabelecimento, os entorpecentes estariam escondidos em uma moita, próxima ao local.

Relata a inicial que os policiais diligenciaram ao estabelecimento acima aludido, em uma viatura descaracterizada, e viram o denunciado, cujas características coincidiam com as descrições fornecidas na denúncia recebida, razão pela qual decidiram pela sua abordagem.

Extraí-se ainda da denúncia que em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado na sua posse. Contudo, indagado, o denunciado informou aos policiais o local onde estaria armazenado e escondido os entorpecentes. Assim, em busca, localizaram os entorpecentes acima aludidos, bem como a quantia de R\$ 18,00.

Por decisão datada de 15 de fevereiro de 2020, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 29/32).

A denúncia foi recebida aos 12 de março de 2020, ocasião em que foi revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do acusado (fls. 66/68).

O Réu foi citado (fl. 75).

A Defesa apresentou resposta à acusação (fls. 121/125).

Por decisão datada de 02 de agosto de 2022 foi mantido o recebimento da denúncia (fl. 127).

Durante a instrução processual em juízo, foram ouvidas as testemunhas policiais civis e, em seguida, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, seguiram-se os memoriais finais. O Ministério Público requereu, em síntese, seja a ação penal julgada procedente, com a condenação do Réu nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, requereu, em suma, seja a ação penal julgada improcedente, com a absolvição do Réu.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Na análise da pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que a ação penal deve ser julgada procedente.

A conduta imputada ao réu subsume-se ao tipo incriminador do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram claramente a materialidade do delito narrado na denúncia, bem como a autoria.

Houve realmente a prática de crime de tráfico de entorpecentes, cuja materialidade está confirmada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 04), Boletim de Ocorrência (fls. 08/10), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 11/12), Laudo de Constatação (fls. 14/17), Laudo Pericial de Exame Químico Toxicológico (fls. 135/137), bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

Ao ser ouvida em juízo a testemunha policial civil Fábio Nunes Silveira, narrou, em síntese, que estavam na base do 47 DP e por volta das 13:30 horas receberam informação anônima de que naquele endereço tinha um indivíduo pardo, magro, trajando boné azul, camisa listrada e bermuda e estava traficando, com o entorpecente escondido em uma moita. Dirigiram-se ao endereço e avistaram Marcelo trajando exatamente a roupa que estava indicando na denúncia, abordaram e fizeram a revista pessoal. Ao questionarem sobre o tráfico ele indicou o local, escondido em uma moita. Marcelo falou que ganhava porcentagem. Tinha cocaína, maconha, crack e dinheiro.

Também foi ouvida em juízo a testemunha policial civil Alan Costa Feliz, extraíndo-se de seu depoimento, em suma, que nesse dia veio uma denúncia anônima no plantão falando que tinha uma pessoa traficando próximo à sorveteria. Com as características, boné azul, camiseta listrada e de bermuda, foram para o local e

viram o indivíduo. Desceram da viatura e abordaram. Ele confessou que estaria na traficância e apontou o local onde estaria a droga. Na abordagem o réu não esboçou reação e apontou próximo a ele, não chegava dez, quinze, passos, o local onde estava a sacola contendo drogas. O réu informou que ganhava valor dependendo das vendas.

Ao ser interrogado em juízo o réu negou a prática do crime de tráfico de drogas. Extraí-se de seu interrogatório, em síntese, que está com 24 anos de idade. Estudou até o primeiro ano do ensino médio. Mora com a mãe. Trabalha fazendo entrega pelo Ifood. Na rua que eles pararam, só o primeiro policial, o outro não estava. Era um policial homem e uma mulher. Eles saíram procurando na rua e acharam. Estava próximo da casa do interrogando que é no número 50. No dia na delegacia falou o número errado da sua residência, na verdade é número 50 e não 58 como constou na fase policial. Nessa hora saiu para ir ao mercado, ia passar para comprar maconha, mas não comprou. Estava com camiseta preta com vermelho, de calça jeans e não usava boné. Não conhecia os policiais. Não conhecia o Delegado de Polícia.

No entanto, a negativa de autoria apresentada pelo réu restou isolada no conjunto probatório, não podendo ser acolhida para inocentá-lo, diante dos depoimentos prestados pelas testemunhas policiais civis.

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais civis foram coesos, uníssonos e merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a ilustre Defesa não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Neste sentido, Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador." (RT 616/286-7).

A finalidade de narcotraficância foi evidenciada por alguns indícios irrefutáveis: a) pela quantidade, natureza e variedade de drogas apreendidas (20 "porções" contendo maconha; 33 "porções" contendo cocaína e 9 "porções" contendo crack - conforme Auto de Exibição e Apreensão as fls. 11/12 e depoimentos as fls. 5 e 6), incompatível com a condição de mero usuário; b) pela forma de acondicionamento das drogas; c) pela apreensão da importância em dinheiro - R\$ 18,00; d) pelas circunstâncias da prisão.

Desta forma, considerando que nada há nos autos para infirmar as palavras dos policiais quanto à apreensão dos entorpecentes, não é lícito presumir que queiram prejudicar o acusado, pois agem em prol da coletividade, sendo, pois, seus depoimentos dignos de credibilidade.

Pelo que se vê, todos os elementos de prova complementam-se, formam um conjunto coeso e robusto no sentido de que o réu trazia consigo, guardava e transportava as drogas que foram apreendidas para o fim de comercializá-las, sendo certa a ocorrência do tráfico de entorpecentes, assim como a autoria. Assim, inadmissível seria a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

Assim, todas as provas colhidas não dão margem para outra conclusão senão a demonstração da materialidade do delito narrado na denúncia, bem como a sua autoria.

Passo à aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Em primeira fase, verifico que o réu é primário e não ostenta qualquer antecedente desabonador, conforme se infere da certidão a fl. 23 e folha de antecedentes as fls. 25/28. No mais, a culpabilidade do réu não ultrapassa o normal desvalor do tráfico de drogas, cometido em circunstâncias que não se mostram exageradas. Assim, nos termos do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena-base no mínimo legal em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Em terceira fase, aplicável a causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do mesmo artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. No caso em tela, o réu é primário e não ostenta antecedentes criminais, bem como nada indica que integre organização criminosa ou se dedique a atividades criminosas, de modo que estão inteiramente presentes as circunstâncias previstas no parágrafo 4º do citado artigo 33 da Lei que, somadas às circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, autorizam a redução máxima da pena prevista no preceito secundário do caput do artigo 33. Sendo assim, aplicando a causa de diminuição já mencionada, reduzo a pena base de 2/3 (dois terços), chegando ao resultado de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Do regime inicial de cumprimento da pena

Tendo em vista a primariedade e a quantidade de pena aplicada, fixo o regime inicial aberto para início de cumprimento da pena. Com efeito, o Colendo Supremo Tribunal Federal afastou a hediondez do tráfico privilegiado (STF, HC nº 118.533). No caso concreto, mostra-se razoável e recomendável o regime mais brando. Isso porque o réu é primário, sem antecedentes desabonadores, sem ligação comprovada com organização criminosa ou lucro pessoal relevante.

Vem a lume trecho de elucidativo julgado do Superior Tribunal de Justiça, Habeas Corpus nº 155.391 - ES (2009/0234881-9). Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura. Data do Julgamento 02 de setembro de 2010. Ementa:

"(...) Fixada a pena-base no mínimo legal e apreendida pequena quantidade de droga (0,2 decigramas) de crack, legítima é a aplicação da causa especial de diminuição (art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006) pelo seu máximo, ou seja, dois terços.

Precedentes. 3. A Sexta Turma desta Corte adotou o entendimento de que, ante o quantum de pena aplicado ao delito cometido sob a égide da Lei nº 11.343/06, é possível a fixação do regime semiaberto ou o aberto para o início do cumprimento da reprimenda reclusiva, em conformidade com o previsto no art. 33 do Código Penal, bem como da substituição da pena de reclusão por restritivas de direitos, em face do artigo 44 do Código Penal. (...)". (grifos Nossos)

E, conforme já decidiu o Excelso Pretório:

"Ementa. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dezesseis gramas de cocaína e trinta e nove gramas de maconha. Crime praticado na vigência das Leis nºs 11.343/06 e 11.464/07. Aplicação da causa de diminuição em grau máximo. Possibilidade.

Estabelecimento de regime prisional diverso do fechado. Possibilidade. Reprimenda inferior a quatro anos, reconhecimento da primariedade e ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Comando legal que deve ser compatibilizado com os princípios da individualização da pena e proporcionalidade. Substituição da sanção corporal por restritivas de direitos. Viabilidade. Precedentes do STJ e STF." (HC 168679/SP (2010/0064405-4). Relator Ministro OG FERNANDES. Órgão Julgador - SEXTA TURMA. Data do Julgamento 05/08/2010. Data da Publicação/Fonte DJE 23/08/2010). (grifos nossos)

Também conforme elucidativo julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Tráfico de entorpecente. Réus flagrados promovendo o tráfico no local. Quantidade de 16 porções de cocaína, pesando 22,52 gramas, e 4 porções de crack, com peso de 1,58 gramas. Campana policial. Depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares. Intenção negocial comprovada. Condenação mantida. Penas dosadas nos mínimos legais. Redutor aplicado à razão de dois terços. Regime fechado afastado. Reforma para o regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade. Parcial provimento." (Apelação nº 0005221-82.2012.8.26.0441. Relator Guilherme de Souza Nucci. São Paulo, 23 de fevereiro de 2016.). (grifos nossos)

Diante da quantidade de pena aplicada e da primariedade do réu, cabível a concessão dos benefícios previstos no artigo 44 e seguintes do Código Penal. Assim, tratando-se de pena superior a um ano, a pena privativa de liberdade será substituída por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de serviço por dia de condenação, em entidade a ser indicada por ocasião da execução e, em outra pena de prestação pecuniária, no valor de um

salário-mínimo, que se somarão à pena de multa originária, com fundamento no artigo 44, §2º, e artigo 46, ambos do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e considerando tudo o mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a ação penal, para CONDENAR o acusado MARCELO RODRIGUES CANDIDO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, impondo a pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, da forma anteriormente especificada, além da multa originária no valor de 166 dias-multa, já prevista no tipo penal, calculados pelo valor unitário mínimo.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Considerando a fixação do regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Ocorrido o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do sentenciado no "rol dos culpados" e expeça-se guia de execução definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 18 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA